

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO NUEVA ESPARTA



MUNICIPIO MANEIRO

DEPÓSITO LEGAL
Nº dp o/198807 NE 27

NÚMERO: 1002
AÑO: MMXVII
MES: V
ISSN N° 1317-33-08

GACETA

*"MORAL Y LUCES
SON NUESTRAS
PRIMERAS
NECESIDADES"*

SIMÓN BOLÍVAR

MUNICIPAL

PAMPATAR, 17 DE MAYO DE 2019 - EDICIÓN ORDINARIA

SUMARIO:

RESOLUCION N° 83. DECRETAR LA EXISTENCIA DE LA
ORDENANZA DE CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL
AMBIENTE DEL MUNICIPIO MANEIRO "IMAM".

"LAS ORDENANZAS, ACUERDOS, REGLAMENTOS, DECRETOS, RESOLUCIONES Y TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS O QUE SE EXPIDIERAN POR CUALQUIER AUTORIDAD DEL MUNICIPIO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, TENDRÁN AUTENTIFICIDAD Y VIGOR DESDE SE PUBLICAN EN LA GACETA MUNICIPAL Y LAS ORDENANZAS DEL PODER PÚBLICO Y LOS FALTOS QUE EN GENERAL, SON CONSIDERADOS COMO INEXISTENTES Y CLAMOROSOS."

VERIFICACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DE LA GACETA MUNICIPAL

PAMPATAR - ESTADO NUEVA ESPARTA

GACETA MUNICIPAL EDICION: ORDINARIA
MUNICIPIO MANEIRO

GACETA MUNICIPAL

INDICE

	Pág.
<u>RESOLUCION N° 83. DECRETAR LA EXISTENCIA DE LA ORDENANZA DE CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL AMBIENTE DEL MUNICIPIO MANEIRO "IMAM".</u>	04 al 30

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO NUEVA ESPARTA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO MANEIRO



GACETA MUNICIPAL, Nro.
1002

NOTA DEL EDITOR

La presente publicación de la Gaceta Municipal del Municipio Autónomo Maneiro del Estado Nueva Esparta, en su entrega, consta de doce (12) ejemplares. De estos ejemplares, seis (6) serán remitidos al Departamento de Depósito Legal del Instituto Autónomo Nacional de Bibliotecas Públicas, para su respectivo registro y almacenamiento. De los otros seis (6) restantes, dos (2) ejemplares reposarán en los archivos del Despacho de esta Alcaldía, dos (2) se remitirán para su archivo a la Secretaria de la Cámara Municipal y los otros dos (2) se remitirán para su archivo a la Oficina de Sindicatura Municipal.


Isabel Ávila
Presidente del Concejo Municipal





RESOLUCION N°83

MOREL DAVID RODRIGUEZ SALCEDO.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en los Artículos 88 Ordinal 3 y 54 ordinal 1.

CONSIDERANDO:

Que el Concejo Municipal del Municipio, en Sesión Ordinaria N°17, de fecha 22 de Mayo de 2019, aprobó LA ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL AMBIENTE DE MANEIRO "IMAM".

RESUELVO:

Artículo 1.- Decretar la existencia del **La Ordenanza de Creación del Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro "IMAM"**, promulgar su ejecutoriedad y ordenar su publicación.

Artículo 2.- Comuníquese y Publíquese.

Dado, Firmado, Sellado en el Despacho del Alcalde del Municipio Maneiro, en Pampatar a los veintisiete (27) días del Mes mayo del 2019. Años 208 de la Independencia y 159 de la Federación.



CÚMPLASE

MOREL DAVID RODRIGUEZ SALCEDO

ALCALDE DEL MUNICIPIO MANUEL PLACIDO MANEIRO.

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA
MUNICIPIO MANEIRO**

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO MANEIRO DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 54, numeral 1, 56 literal d, 69, 72, y 95 numeral 1 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, sanciona la siguiente:

“ORDENANZA DE CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL AMBIENTE DE MANEIRO “IMAM”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en su artículo 127, la obligación del Estado de proteger el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica, con la activa participación de la sociedad, para garantizarle a la población que se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley, siendo un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de las futuras generaciones.

En ese sentido, cabe destacar que cuando el legislador menciona al “*Estado*” en el texto constitucional se refiere a la conformación de todos los órganos del Poder Público, entendiéndose a sus entes políticos territoriales: estados federales descentralizados y municipios, es por ello, que al señalar que constituye una obligación del *Estado* la protección del medio ambiente, está

implícito el acatamiento de ese derecho fundamental por parte de los municipios.

El cumplimiento de ese deber insoslayable forma parte de las competencias que le corresponde ejercer al municipio, se encuentra plasmado en el numeral 4 del artículo 178 de la Carta Magna, en los términos siguientes: “...Son de la competencia del Municipio el gobierno y administración de sus intereses y la gestión de las materias que le asignen esta Constitución y las leyes nacionales, en cuanto concierne a la vida local (...) en las siguientes áreas: 4) Protección del ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental; aseo urbano y domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza, de recolección y tratamiento de residuos (...)”.

Esta misma disposición fue acogida en la Ley Orgánica de Poder Público Municipal, en sus artículos 56 literal D y 64, los cuales disponen que son competencias propias del Municipio, la protección del ambiente y la cooperación en el saneamiento ambiental; el aseo urbano y domiciliario, incluidos los servicios de limpieza, recolección y tratamiento de residuo, así como la protección del medio ambiente y de la salubridad pública, el respeto y garantía de los derechos ambientales de los vecinos, siendo convocados para que participen en la formulación de la política nacional o estatal en materia ambiental.

Con respecto a la competencia municipal relacionada con el saneamiento ambiental; el aseo urbano y domiciliario, los servicios de limpieza, recolección y tratamiento de residuos, la Ley de Gestión Integral de la Basura, publicada en la Gaceta Oficial de la República N° 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010, vino a establecer un nuevo régimen de disposiciones regulatorias para la gestión integral de la basura, con el fin primario de reducir su generación y garantizar que su recolección, aprovechamiento y disposición final sea realizada en forma sanitaria y ambientalmente segura, determinando las competencias que deberán ejercer cada uno de los órganos del Poder Público Nacional,

Estadal y Municipal, correspondiéndole, entre otras, al Poder Ejecutivo Municipal la gestión del servicio de aseo urbano, rural y domiciliario, a través de ordenanzas, incluyendo las tarifas, tasas o cualquier otra contraprestación por los servicios, calculados sobre la base de sus costos reales y las previsiones establecidas en el respectivo Plan Municipal de Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos, que debe crearse conforme a los criterios establecidos por el Poder Público Nacional.

Es así como el Concejo Municipal, en cumplimiento a las disposiciones ordenadas en la Ley de Gestión Integral de la Basura, sancionó en Sesión Ordinaria N° 22, del 22 de octubre de 2013, la Ordenanza Sobre Segregación en Origen para la Recolección Selectiva de los Residuos Aprovechables y Minimización de Desechos Generados en el Municipio Maneiro, y en fecha 13 de noviembre de 2013, se decretó la existencia de la misma, proclamándose su ejecutoriedad y publicándose el 18 de noviembre de 2013, en la Gaceta Municipal bajo el N° 429, instrumento jurídico que tiene objeto implantar el régimen para el aprovechamiento de los residuos y la minimización de los desechos que se generan en el Municipio, y tiene como fines instaurar las competencias, procedimientos y condiciones de los procesos de recuperación, reutilización y reciclaje, con el propósito de lograr el máximo aprovechamiento de los residuos sólidos, así como regular y controlar las actividades de separación en origen y recolección diferenciada necesarias para garantizar el aprovechamiento de los residuos sólidos y definir las políticas para la reducción de los desechos sólidos.

El momento que vive nuestra sociedad reclama la incorporación de ilícitos ambientales vinculados a la contaminación atmosférica (emanaciones fijas y móviles de materiales contaminantes que degradan la biodiversidad), así como el control de las vibraciones, ruido, el control lumínico, y la actualización del monto de las multas que penan los supuestos que se mantienen y perfeccionan en su redacción y alcance. El calentamiento global, la contaminación de los acuíferos superficiales y subterráneos: La disposición final de desechos en los

vertederos improvisados del Municipio, la contaminación sónica, lumínica, de vibraciones, olfativa y visual, la degradación progresiva de nuestras costas marinas con las descargas de aguas pútridas y cloacales entre otros, rebasaron el actual andamiaje jurídico municipal por lo que, sin pretensiones de invadir la competencia de la República procedemos a la modernización y actualización de las pautas generales que provea el parlamento municipal, para mejorar y elevar la calidad de vida del Maneirense. No se trata de una Ley local punitiva, sino que busca educar y concientizar a los ciudadanos y ciudadanas a través de los planes que implemente el Alcalde por intermedio del Instituto Municipal del Ambiente (IMAM), como ente rector municipal en el área ambiental. Tanto el desarrollo urbano como el industrial generan ruidos molestos, desechos y residuos urbanos, residuos y desechos de materiales peligrosos o no, aguas servidas tanto de origen doméstico como industrial, problemas en áreas verdes públicas o privadas; tala y poda indiscriminada, contaminación atmosférica por fuentes móviles(parque automotor), fuentes fijas (chimeneas), contaminación visual, invasión de áreas protegidas, afectación de recursos, entre otros, que determinan la necesidad de adecuar el ordenamiento jurídico ambiental existente en el Municipio y así dar origen a una nueva estructura legal acorde a la problemática que nos ocupa.

Así pues, como la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, establece la competencias para la promoción de actividades y la prestación de servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad en materia de protección al ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental, se requiere además, una Ordenanza que contenga y describa ilícitos a todas aquellas actividades culposas o dolosas susceptibles de degradar el ambiente y sus respectivas sanciones para quienes las infrinjan, las cuales serán ejercidas por el Municipio a través del Instituto Municipal del Ambiente. La presente Ordenanza que crea esta Institución para la Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente y que elevara la Calidad de Vida de los maneirenses albergan los principios básicos que contribuyen a la

ordenación del territorio, aprovechamiento racional de los suelos, aguas, costas marinas, salinas, flora, fauna y demás recursos naturales, monumentos naturales, zonas protectoras, corrección de actividades susceptibles de degradar el ambiente, deberes, derechos y participación ciudadana para lograr el bien común y mantener el ambiente libre de contaminación.

En ese orden de ideas, con el ánimo de atender y respetar el espíritu, propósito y razón que consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Capítulo IX referido a los Derechos Ambientales (artículos 127, 128 y 129), se hace necesario la creación de nuevas normas que se correspondan a las políticas ambientales de amplio alcance que se suscriban en los parámetros contenidos en los tratados internacionales de carácter ambiental, con el objeto de garantizar un desarrollo ecológico, social, económicamente sustentable, en el que el uso de los recursos por parte de las presentes generaciones no comprometan el patrimonio de las futuras, desarrollando con la profundidad necesaria, los derechos y deberes ambientales de cada grupo humano y reconocer el derecho que las próximas descendencias tienen a un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado.

En la actualidad nos encontramos ante un mundo globalizado, cuyos efectos positivos o negativos repercuten en cada rincón del planeta, es por ello que surge la necesidad que todos los individuos, sociedad civil, gobiernos y pueblos, contribuyan con la preservación de la vida en la Tierra y la salvación de la especie humana, la cual está cada vez más amenazada por el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera que producen el cambio climático, entre otros de los fenómenos creados como consecuencia de los procesos de industrialización, así como la intervención indiscriminada y descontrolada de actividades humanas susceptibles de degradar el ambiente..

Con base a las consideraciones y motivaciones de origen constitucional y legal aquí expuestas, resulta imperativo para el municipio Manuel Plácido Maneiro, la asunción y ejercicio de dicha competencia, la cual le corresponde

desempeñar al ciudadano Alcalde en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en sus artículos 56, literal d), 64 en concordancia con los artículos 69 y 72, eligiendo el modo de gestión que considere más conveniente para el gobierno y administración de sus competencias, siendo una de ellas la creación de un ente descentralizado bajo la forma de Instituto Público, cuya iniciativa está reservada de forma exclusiva a su investidura y se desarrolla de conformidad con los principios y normas que contempla la Ley Orgánica de Administración Pública, para la formación de esos entes.

Es por ello, que el Jefe del Ejecutivo Municipal, presenta ante esta Cámara Legislativa la Ordenanza de Creación del Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro "IMAM", el cual vendrá a completar el sistema de protección ambiental a nivel local, en virtud de ser una competencia propia y concurrente, coadyuvará con los órganos y entes nacionales y estatales y municipales en la ejecución de las acciones y actividades tendentes a proteger el ambiente, la diversidad biológica, los recursos energéticos, los procesos ecológicos, los parques, plazas, monumentos naturales, playas y demás áreas de especial importancia ecológica ubicados en el territorio del Municipio Maneiro del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, con la misión de contribuir con el desarrollo sustentable a nivel municipal el cual redundará en la región insular mediante el manejo racional de los recursos naturales, la protección ambiental, elevando el nivel de conciencia y respeto ambiental y la activa participación de las comunidades organizadas, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, entre otros.

La presente Ordenanza consta de treinta y un (31) artículos, distribuidos en los Títulos, Capítulos, Secciones, Disposiciones Transitorias y Disposición Final Única, de la forma siguiente:

- a) Título I del Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro (IMAM), compuesto de: Capítulo I de la Creación del Instituto, Órgano de Adscripción, Objeto y Patrimonio; Capítulo II De Las Atribuciones del

Instituto y del Sistema Ambiental, Capítulo III de la Estructura del Instituto, Dirección y Administración; Sección I del Reglamento Interno Sobre la Organización y Funcionamiento del Instituto; Capítulo IV del Consejo Consultivo y su Objeto; Capítulo V del Ejercicio Económico, de la Contabilidad y los Estados Financieros. Sección del Control de Gestión del Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro (IMAM).

- b) Título II. Capítulo I. Disposiciones Transitorias. Capítulo II. Disposición Final Única.

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA
MUNICIPIO MANEIRO**

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO MANEIRO DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, en uso de la atribuciones que le confieren en uso de la atribuciones que le confieren los artículos 54, numeral 1, 56 literal d, 69, 72, y 95 numeral 1 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, sanciona la siguiente:

“ORDENANZA DE CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL AMBIENTE DE MANEIRO “IMAM”

Título I

DEL INSTITUTO MUNICIPAL del AMBIENTE de MANEIRO (IMAM)

Capítulo I

DE LA CREACIÓN DEL INSTITUTO, ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN, OBJETO Y PATRIMONIO

Creación del Instituto

Artículo 1.- Se crea el INSTITUTO MUNICIPAL del AMBIENTE de MANEIRO (IMAM), ente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente del fisco municipal, cuya competencia, organización y funcionamiento, se regirá por la presente ordenanza y sus reglamentos.

Órgano de adscripción.

Artículo 2.- El Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro, (IMAM), estará adscrito al despacho del Alcalde o Alcaldesa del municipio Maneiro, quien ejercerá el control de tutela de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Administración Pública.

Domicilio del Instituto

Artículo 3.-El domicilio del Instituto será en la ciudad de Pampatar, jurisdicción del Municipio Maneiro del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, pudiendo establecer sucursales en otras localidades del municipio.

Objeto

Artículo 4.- El Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro (IMAM), tiene por objeto la protección, prevención, defensa, mejoramiento del ambiente y la cooperación en el saneamiento ambiental, el aseo urbano y domiciliario, incluidos los servicios de limpieza, recolección y tratamiento de residuos, la salubridad pública, los servicios de mantenimiento urbano, la educación ambiental, la conservación y el uso racional de los recursos, la diversidad biológica y sus componentes, la promoción de programas tendentes a la mitigación del cambio climático, incentivando la participación ciudadana de las comunidades organizadas, así como la planificación, regulación, coordinación, y verificación del cumplimiento de las Ordenanzas emitidas por el Municipio que estén vinculadas con el presente objeto y en procurar el desarrollo sostenible de la comunidad.

Privilegios y Prerrogativas

Artículo 5.- El Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro, (IMAM), gozará de los mismos privilegios y prerrogativas que la ley acuerde a la República y a los estados.



Declaratoria de Utilidad Pública

Artículo 6.- Se declara de utilidad pública e interés social la planificación sustentable, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en el territorio Municipio Maneiro.

Principio de Cooperación

Artículo 7.- Los funcionarios del Gobierno Municipal en ejercicio de sus funciones están en la obligación de colaborar de manera solidaria con las gestiones del Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro (IMAM), previo cumplimiento de todos los requisitos legales para su organización y funcionamiento.

Del Patrimonio

Artículo 8.- El patrimonio del Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro (IMAM), estará integrado por:

1. El aporte que le asigne anualmente la Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio, cuyo monto no será menor al dos (2%) por ciento de la misma.
- 2.- Los ingresos procedentes de créditos adicionales.
3. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título.
4. Las donaciones, legados, contribuciones y aportes que pudieren corresponderle por cualquier índole, y los que personas naturales o jurídicas hagan al Instituto.
5. Los bienes que el Ejecutivo Municipal le adscriba, adjudique o transfiera de conformidad con los procedimientos previstos en la ley que regula la materia.
6. Los beneficios que obtenga como producto de sus actividades vinculadas a su objeto y atribuciones.

7. Los provenientes de programas de cooperación técnica, cuya administración le sea encomendada por el Ejecutivo Municipal, destinados a apoyar la gestión del Instituto.
8. Los recursos provenientes por el uso de sus bienes o la realización de sus actividades.
9. Los recursos económicos que puedan derivarse de la presentación de cursos, asesorías, foros, charlas, talleres a nivel local, nacional e internacional.
10. Las cantidades percibidas de las colocaciones financieras y los dividendos de su participación accionaria en sociedades mercantiles.
11. Los bienes transferidos al Instituto desde su creación, así como los que se adquieran y los que este adquiera a título gratuito u oneroso para el cumplimiento de sus fines.
12. Los que le sean asignados por el Ejecutivo Nacional, institutos autónomos nacionales y demás organismos, como recursos especiales para la ejecución de las políticas, planes, programas, proyectos y acciones que el Ejecutivo Municipal desarrolle en materia de protección y saneamiento ambiental, en determinadas comunidades o centros poblados y consejos comunales, que por cualquier causa requieran de dicha atención extraordinaria. Los referidos recursos se dirigirán únicamente a la ejecución del objeto señalado expresamente en esta disposición.

De otros recursos e ingresos del Instituto

Artículo 9.- El Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro (IMAM) podrá recibir aportes y contribuciones de instituciones, públicas y privadas, nacionales e internacionales, que por una u otra razón pudiesen beneficiar a la institución bien para ejecutar o desarrollar proyectos en beneficio del municipio Maneiro.

Asimismo, podrá recibir recursos de la imposición de sanciones que generen multas derivadas de los ilícitos ambientales que se cometan bien por personas de naturaleza pública o privada, así como de aportes por las alianzas institucionales que se hagan para la comercialización de residuos orgánicos e inorgánicos del municipio, y de los aportes derivados del manejo y administración del vivero municipal y lo que el produzca, relacionados con la venta y comercialización de abono, plantas frutales y ornamentales.

Solicitud de recursos adicionales al Poder Público Nacional

Artículo 10.-El Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro (IMAM), podrá solicitar ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas, recursos financieros para adquisición de bienes, prestación de servicios, ejecución de obras y similares, las cuales deberán demostrar su correspondencia y pertinencia con lo dispuesto en los respectivos planes para la gestión y manejo integral de residuos y desechos sólidos, además de contar con la aprobación del Consejo Local de Planificación Pública. Mientras dichos planes no entren en vigencia, los proyectos cuyo financiamiento se solicite deberán contar con la autorización del Consejo Nacional de Gestión de los Residuos y Desechos.

Disposición de los recursos del Instituto

Artículo 11.- El Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro (IMAM) deberá disponer de los recursos suficientes para el cumplimiento de los objetivos, planes y programas que le atribuye esta Ordenanza.

Capítulo II

DE LAS ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO Y DEL SISTEMA AMBIENTAL.

Atribuciones del Instituto

Artículo 12.- El Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro (IMAM) tiene las atribuciones siguientes:

- 1.- Elaborar y ejecutar el **Plan Municipal de Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos**, con sujeción a las políticas y directrices emanadas del órgano rector nacional. Estos planes por mandato de la Ley de Gestión Integral de la Basura, deben estar en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional y demás planes aplicables, sometiéndose su elaboración y aprobación a los medios de consulta y participación ciudadana.
2. Prestar de manera eficiente, directamente o a través de terceros, dando preferencia a aquellas organizaciones del poder popular, los servicios de aseo público y domiciliario, comprendidos los de limpieza, recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos; de acuerdo con las políticas, estrategias y normas fijadas por el Ejecutivo Nacional.
3. Velar por la aplicación de las Ordenanzas dictadas por el Municipio, sobre la gestión de los servicios de aseo público y domiciliario, incluyendo las tarifas, tasas o cualquier otra contraprestación por los servicios, calculados sobre la base de sus costos reales y las previsiones establecidas en el respectivo Plan, conforme a los criterios establecidos por el Poder Público Nacional.
4. Garantizar la participación popular en el proceso de definición, ejecución, control y evaluación de la prestación del servicio.
5. Establecer formas asociativas con otros órganos o entes con los cuales estén relacionados, para la prestación del servicio de aseo público o domiciliario.
6. Gestionar los recursos financieros para la ejecución del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos.
7. Priorizar el desarrollo y difusión de programas educativos y la capacitación en el manejo integral de los residuos y desechos sólidos, para las comunidades organizadas, vecinos, consejos comunales, e instituciones públicas y privadas.

8. Velar por la ubicación de instalaciones a ser utilizadas en el manejo integral de residuos y desechos sólidos, de conformidad con los planes respectivos.
9. Coordinar con la autoridad ambiental y sanitaria correspondiente, la aplicación del Plan Municipal de Gestión y Manejo Integral de los Residuos y Desechos Sólidos.
10. Velar por el cumplimiento de los cronogramas de adecuación de los vertederos a cielo abierto para su clausura, en el caso que existan en la jurisdicción del Municipio.
11. Implantar mecanismos para que los generadores participen en los programas de separación de residuos y desechos sólidos desde su origen, de conformidad con los lineamientos existentes en materia sanitaria y ambiental y lo que prevea el reglamento de la Ley de Gestión Integral de la Basura.
12. Garantizar que las operaciones de limpieza pública sean de ejecución continua y realizadas conforme a los programas y proyectos previstos en Plan Municipal de Manejo de Residuos y Desechos Sólidos.
13. Garantizar que los residuos y desechos sólidos que provengan de las labores de limpieza de espacios públicos deben ser colocados en el lugar, horario y forma que indique el respectivo plan municipal de manejo en función de la cantidad, clasificación y cualidades de los mismos.
14. Velar que la recolección de residuos y desechos sólidos sea una operación continua, conforme al proyecto de rutas establecidas en el Plan Municipal, que contendrá frecuencia, horarios y patrones de ejecución, que deben ser del conocimiento de la comunidad.
15. Adoptar las medidas y acciones pertinentes para prevenir o minimizar la generación de residuos y desechos sólidos, tales como envases, envoltorios y recipientes desechables, entre otros, así como promover la producción de los que sean reciclables, reutilizables y retornables.

16. Promover la educación ambiental con el objeto incentivar, desarrollar y consolidar una cultura de producción y consumo ambientalmente responsable, para prevenir y minimizar la generación de residuos y desechos sólidos, así como estimular la participación individual y colectiva en planes, programas y proyectos relacionados con la materia.

17. Promover la interacción ambiental con las comunidades organizadas, a los fines de conocer y tratar sobre asuntos relacionados con la prestación del servicio, los aspectos relativos al sistema tarifario, las modificaciones o ajustes de las tasas por los servicios, y dar respuesta a los requerimientos de las comunidades con relación a la gestión y manejo de los residuos y desechos sólidos.

18. Otorgar los permisos y autorizaciones de las actividades de plantación, trasplante, poda y tala de árboles en jurisdicción del Municipio Maneiro del Estado Nueva Esparta, en función de la meta de municipio sustentable, resiliente al cambio climático, y participativo, coordinando acciones a seguir con los demás entes locales, regionales y nacionales.

19. Promover la educación ambiental con el objeto incentivar, desarrollar y consolidar una cultura de producción y consumo ambientalmente responsable, para prevenir y minimizar la generación de residuos y desechos sólidos, así como estimular la participación individual y colectiva en planes, programas y proyectos relacionados con la materia.

Parágrafo único: La aprobación del Plan Municipal de Manejo Integral de Residuos y Desechos Sólidos y de aseo urbano, rural y domiciliario, incluyendo la fijación de las nuevas tarifas, se hará siempre y cuando exista y este en vigencia el **Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos y Desechos**.

De otras atribuciones concurrentes

Artículo 13.-Con fundamento en los principios de coordinación, cooperación institucional, corresponsabilidad y subsidiaridad, en virtud de las competencias propias y concurrentes otorgadas al Municipio en materia de protección y saneamiento ambiental, previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica del Poder Público Municipal y la ley de Gestión Integral de la Basura y demás leyes de la República, el Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro (IMAM), podrá ejercer las atribuciones siguientes:

1. Formular el Plan de Desarrollo Sustentable municipal, atendiendo tanto el corto como el mediano y largo plazo de ejecución cuatrienal, atendiendo la articulación de las distintas actividades y usos del suelo presentes en territorio, para lograr desarrollo sustentable basada en la optimización del metabolismo municipal.
2. Promover, fomentar, ejecutar y coordinar con organismos nacionales y estatales la protección ambiental y el saneamiento ambiental en los distintos ámbitos territoriales del Municipio.
- 3.- Establecer, dictar y evaluar programas educativos que, en materia de ambiente, desarrollo sustentable, cambio climático, se dicten para la población del municipio Maneiro del Estado Nueva Esparta.
- 4.- Crear y mantener los espacios institucionales para lograr la corresponsabilidad autoridades-comunidad en la meta de Maneiro sustentable, resiliente al cambio climático y de participación ciudadana.
- 5.- Fomentar, promover, ejecutar, coordinar y supervisar iniciativas de carácter privado o público, así como la formación y orientación dirigidos a la población del municipio Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta, relativos al municipio de corresponsabilidad, sustentable y resiliente.

6.- Fomentar, promover, proponer, asesorar y asistir técnicamente a las autoridades de control urbanístico del municipio Maneiro en el establecimiento de las variables urbanas fundamentales para garantizar el desarrollo sustentable y la resiliencia climática del Municipio.

7.- Asistir técnicamente a las autoridades urbanísticas y velar porque se cumplan las normas sobre evaluación ambiental que se requieran para actividades susceptibles de degradar el ambiente y crear la normativa adicional para lograr el Municipio sustentable, resiliente al cambio climático y participativo.

8.- Promover la elaboración de estudios e investigaciones sobre el manejo sustentable de las quebradas y otros cuerpos de agua dentro del Municipio, a objeto de coordinar y ejecutar políticas, planes y acciones que permitan restaurar y sanear sus aguas de acuerdo a las normas existentes y a los escenarios de cambio climático local que se construya.

9.- Garantizar la recolección y disposición de los residuos sólidos urbanos, promoviendo la selección de origen, el reciclaje y la reutilización y evitando la degradación del paisaje municipal por acumulación indebida de residuos y desechos en calles, avenidas, calles, espacios públicos.

10.- Aplicar y velar por la ejecución de las sanciones que dispongan las respectivas Ordenanzas del municipio Maneiro, sin perjuicio de lo establecido en otras leyes.

11.- Colaborar por llamado de las autoridades competentes en la coordinación del manejo de los desechos peligrosos para lo cual podrá realizar un inventario de los establecimientos que generen o manipulen este tipo de desechos.

12.- Ejercer las acciones que sean necesarias, dentro de las competencias que la Ley otorga al Municipio, para prevenir que las actividades que utilicen fuentes fijas que emitan polvo, humo u olores en jurisdicción del municipio Maneiro, contaminen el aire y provoquen molestias persistentes a la comunidad de

acuerdo a los límites permitidos según establezcan las normas sobre calidad del aire y control de la contaminación atmosférica.

13.- Instar a la autoridad competente en materia de tránsito y circulación de fuentes móviles para que tomen las acciones pertinentes a fin de medir y mitigar la contaminación del aire.

14.- Identificar el potencial de agua subterránea y de lluvia en el municipio Maneiro, para propiciar previa autorización de los organismos competentes, planes de aprovechamiento sustentable que permitan el almacenamiento de ese recurso natural.

15.- Otorgar los permisos y autorizaciones de las actividades de plantación, trasplante, poda y tala de árboles en jurisdicción del municipio Maneiro del Estado Nueva Esparta, en función de la meta de municipio sustentable, resiliente al cambio climático, y participativo, coordinando acciones a seguir con los demás entes locales, regionales y nacionales, y de conformidad con las Ordenanzas que al efecto haya dictado el Municipio con respecto a la poda y tala de árboles.

16.- Colaborar en el mantenimiento del Sistema de Información Geográfica del Municipio Maneiro.

17.- Informar al Síndico Procurador Municipal sobre las violaciones que cometan personas naturales y jurídicas en el Municipio, a las leyes reglamentos y normas vigente en materia ambiental y de cambio climático, de las cuales tenga conocimiento, a los fines de que realice las acciones a que hubiere lugar y estén bajo su competencia.

18.- Celebrar convenios de cooperación interinstitucionales con entes públicos y privados, de acuerdo a la normativa vigente, con la previa autorización del Alcalde o Alcaldesa del Municipio, y revisión legal del Síndico Procurador Municipal.

19.- Cumplir con las responsabilidades internacionales que los Municipios en el mundo están asumiendo en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, en el marco de los convenios y tratados internacionales firmados por la República Bolivariana de Venezuela, y los aprobados en las Organización de las Naciones Unidas "ONU".

20. Coordinar con la autoridad sanitaria correspondiente, la aplicación del Plan Municipal de Gestión y Manejo Integral de los Residuos y Desechos Sólidos.

21. Ejecutar periódicamente dentro de sus planes fumigaciones periódicas que prevengan enfermedades en la población

22. La promoción de empresas comunitarias familiares en el área de la economía verde.

23. Ejecutar inspecciones periódicas a empresas, comercios, donde se expendan comida, a objeto de asegurar el uso de trampa grasas, disminución progresiva de la energía, uso racional del agua, todo ello dirigido al otorgamiento de certificaciones ambientales, que estimulen el uso racional de los recursos

24. Realizar inspecciones periódicas a condominios, conjuntos residenciales, viviendas en conjunto o individuales, a objeto de asegurarse del uso responsable de los servicios públicos, agua y electricidad, y dirigir el esfuerzo en producir una disminución en el uso de estos servicios.

25. Establecer alianzas con los grandes centros comerciales del municipio, con la finalidad de poner en práctica la segregación de origen, que permita reducir drásticamente la basura

Del Sistema Ambiental

Artículo 14.- El Sistema Ambiental de planificación sustentable, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, comprende:

1. El desarrollo sustentable municipal en concordancia al ordenamiento legislativo y los planes nacionales y estatales y los acuerdos internacionales que el país haya suscrito o suscriba de interés para articular ecología, sociedad y economía. Se prestará especial atención al reto de la mitigación y adaptación al cambio climático.
2. La creación y fomento de la conciencia ciudadana en lo relativo a la cultura de sostenibilidad, anclada en la formación y educación ciudadana anclada en conjunto de nociones clave como: calidad paisajista urbana, rural y natural, mantenimiento de los servicios ambientales, economía circular, metabolismo municipal, reciclaje, seguridad territorial, ahorro energético, recuperación de agua de lluvia, fuentes alternas de energía, conservación de las cuencas, protección de playas, saneamiento ambiental, cambio climático, ciclo hidrológico, diversidad biológica, bienes públicos, gobernanza ambiental, de gran importancia esta última para lograr una gestión institucional sustentable, participativa de corresponsabilidad autoridades-comunidad.
3. La coordinación, ejecución de acciones e imposición de las medidas sancionatorias correspondientes, para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en jurisdicción del municipio Maneiro a través de los funcionarios designados para tal fin.

Capítulo III

DE LA ESTRUCTURA DEL INSTITUTO, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

Estructura organizativa

Artículo 15.- La estructura organizacional del Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro (IMAM) estará constituida de la manera siguiente:

1. Junta Directiva.
2. Presidencia.
3. Dirección de Administración constituida por las áreas de presupuesto, contabilidad, tesorería, bienes, compras, talento y desarrollo humano.

4. Dirección de Planificación Sustentable y Resiliencia al Cambio Climático, conformada por las secciones de: Áreas Verdes, Espacios Públicos, Control Conservación y Saneamiento Costero Control y Fiscalización Ambiental.
5. Dirección de Relaciones Interinstitucionales (Nacional/Internacional).
6. Oficina de Atención al Ciudadano.
7. Oficina de Auditoría Interna.
8. Consejo Consultivo.

Parágrafo único: El Reglamento Interno establecerá las atribuciones y funcionamiento de las Direcciones y Oficina de Auditoría Interna, así como de las demás unidades y/o dependencias administrativas que conforman la estructura organizativa del Instituto.

Dirección y administración del Instituto

Artículo 16.-La Dirección y Administración del Instituto Municipal del Ambiente de Manero (IMAM) está a cargo de una Junta Directiva, quien será la máxima autoridad del ente, conformada por tres (3) miembros designados así: Un (1) Presidente y dos (2) Directores Principales cada uno con sus respectivos suplentes, nombrados por el Alcalde o Alcaldesa.

Requisitos para ser miembro de la junta directiva

Artículo 17.-Los miembros de la Junta Directiva deberán ser venezolanos, mayores de edad, no estar sujetos a inhabilitación política ni interdicción civil, y no deben tener lazos de parentesco con el Alcalde o Alcaldesa, con el Contralor Municipal, ni con el Síndico Procurador Municipal, ni entre ellos dentro del cuarto grado de consanguinidad ni en segundo de afinidad.

Los cargos de Presidente, Directores y sus respectivos suplentes, serán de libre nombramiento y remoción del Alcalde o Alcaldesa.

Parágrafo primero: El Presidente o Presidenta del Instituto será designo o designada por el Alcalde o Alcaldesa, previa autorización del Concejo Municipal, en la Sesión más inmediata posible.

Parágrafo segundo: Los Directivos designados, deberán gozar de reconocida honorabilidad, conocimiento y experiencia en materia ambiental.

Parágrafo Tercero: Los emolumentos del Presidente y Directores de la Junta Directiva del Instituto, serán fijados por el Alcalde de conformidad con lo establecido en la normativa que rige la materia.

Remoción o ratificación

Artículo 18.- Los miembros de la Junta Directiva podrán ser removidos o ratificados por el Alcalde o Alcaldesa

De las faltas temporales y absolutas

Artículo 19.-Las faltas temporales de cualquiera de los miembros de la Junta Directiva serán cubiertas por el suplente respectivo. Las faltas absolutas del Presidente serán suplidas por el funcionario que a tal efecto designe el Alcalde o Alcaldesa.

Parágrafo único: En caso de remoción de uno o de todos los miembros de la Junta Directiva, no será necesario sustanciar las causas que la justifican, dado la naturaleza jurídica de sus cargos.

Sesiones, quórum y validez de decisiones

Artículo 20. La Junta Directiva efectuará una sesión ordinaria una (01) vez trimestral, en el día y hora que se acuerde, y sesionará en forma extraordinaria tantas veces como lo exija el interés del Instituto, previa convocatoria del Presidente. Para la validez de sus decisiones se requiere la asistencia por lo menos de dos (02) de sus miembros, uno de los cuales deberá ser el Presidente. Las decisiones de la Junta Directiva, se tomarán en todos los casos con el voto favorable de por lo menos, dos (2) de sus miembros incluido el presidente.

Acta de cada reunión

Artículo 21.- De cada reunión de Junta Directiva, se levantará acta en la cual se detalle las materias, acuerdos y decisiones tomadas por la misma. Se llevará la respectiva enumeración y fechas de emisión de las mismas, deberán estar firmadas por los presentes, serán archivadas en el Libro de Actas de la Junta Directiva del Instituto. Para la transcripción de las mismas, la Junta Directiva designará un Secretario temporal, que será un funcionario o empleado del Instituto.

Impedimento para celebrar contratos

Artículo 22.- Los miembros de la Junta Directiva no podrán celebrar válidamente contrato o negocio alguno con el Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro (IMAM) ni por sí, ni por interpuesta persona, ni en representación de otra u otro.

Atribuciones de la Junta Directiva

Artículo 23. Son atribuciones de la Junta Directiva:

1. Revisar y aprobar el Plan Operativo Anual a los fines de someterlo a la aprobación del Alcalde o Alcaldesa, antes del 31 de octubre de cada año.
2. Discutir y Aprobar el proyecto de presupuesto anual presentado por el Presidente del Instituto de acuerdo a la política presupuestaria que fije el Alcalde o Alcaldesa.
3. Autorizar al Presidente del Instituto para nombrar apoderados judiciales.
4. Revisar, discutir y aprobar los proyectos de Reglamentos, Estatutos y Manuales del Instituto, relacionados con la Descripción de Cargos, Normas y Procedimientos Administrativos, y demás instrumentos de control interno que exija la Ley.
5. Revisar y aprobar las propuestas de proyectos, programas, planes, ambientales del Instituto.
6. Aprobar o negar los traslados de partidas y modificaciones presupuestarias.

7. Revisar y aprobar el informe de Gestión Anual del Instituto conducente a la Memoria y Cuenta del Alcalde o Alcaldesa.

8. Ejercer la fiscalización y vigilancia de los bienes e inversiones del Instituto.

Parágrafo único: Todo acto aprobado de la Junta Directiva que implique la emisión de proyectos de instrumentos jurídicos de carácter general, tales como: Ordenanzas de Reforma del Instituto, Reglamentos, Resoluciones, previo a su entrada en vigencia, deberán ser sometidos a la consulta de la Sindicatura Municipal.

Atribuciones del Presidente

Artículo 24.- El Presidente del Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro (IMAM), tendrá las siguientes atribuciones:

1.- Ejercer la representación legal del Instituto ante las autoridades nacionales, estatales y municipales, así como ante organismos privados y públicos, e instancias internacionales.

2. Ejercer la representación de la Alcaldía en la materia de su competencia a solicitud del Alcalde o Alcaldesa.

3. Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva.

4. Ejecutar las decisiones de la Junta Directiva.

5. Orientar, dirigir, coordinar, supervisar, controlar y evaluar las actividades y competencias del Instituto.

6. Ejecutar el presupuesto del Instituto.

7. Nombrar y remover el personal del Instituto e informar de ello a la Junta Directiva de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable a la materia.

8. Propiciar la articulación para el trabajo coordinado entre Instituciones nacionales, estatales, municipales y demás organizaciones públicas o privadas y comunidades organizadas, a fines de unificar criterios en la ejecución conjunta de actividades, planes y proyectos en materia ambiental.

9. Celebrar convenios y contratos para el mejor desarrollo de los objetivos del instituto, previa aprobación de la Junta Directiva.
10. Presentar anual y oportunamente al Alcalde o Alcaldesa el anteproyecto de presupuesto.
11. Gestionar la obtención de recursos financieros para garantizar el cumplimiento de las metas, objetivos y funcionamiento del Instituto.
12. Presentar al Alcalde o Alcaldesa el Informe Anual de las actividades realizadas por el Instituto en la oportunidad prevista en la Ley.
13. Apertura y movilización en forma conjunta con el Director de Administración, cuentas bancarias, firmar órdenes de pagos y demás instrumentos cambiarios. Y cerrar o cancelar cuentas bancarias y otros instrumentos bancarios, de forma conjunta con el Director de Administración del Instituto.
14. Ejercer la representación judicial y extrajudicial del Instituto, pudiendo otorgar poderes judiciales a estos fines, previa autorización de la Junta Directiva.
15. Representar al Instituto en actos oficiales o eventos privados, tanto en el territorio nacional como fuera de él.
16. Velar porque se ejecuten los programas y actividades aprobadas por la Junta Directiva.
- 17.- Preparar los sistemas de contabilidad y someterlos a la aprobación de la Contraloría Municipal.
- 18.- Cualesquiera otra que le señalen las Ordenanzas y leyes.

Sección I

DEL REGLAMENTO INTERNO SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO.

Del Reglamento Interno

Artículo 25.- La Junta Directiva elaborará un Reglamento Interno sobre la Organización y Funcionamiento del Instituto, el cual contendrá la descripción detallada de las funciones que realizarán las Direcciones, Oficinas, Unidades y demás dependencias administrativas, así como los requisitos para optar a la titularidad de los cargos de las dependencias allí descritas, atribuciones de los funcionarios de Alto Nivel, estructura que será necesaria para el cumplimiento de sus objetivos y fines, siguiendo los criterios gerenciales en cuanto a la materia organizacional y los principios de racionalidad del gasto público y legalidad presupuestaria.

La Junta Directiva velará por el estricto cumplimiento del Reglamento Interno y las disposiciones legales de carácter general que sean aplicables a las actividades del Instituto.

Capítulo IV

DEL CONSEJO CONSULTIVO Y SU OBJETO.

Consejo Consultivo

Artículo 26.- El Alcalde o Alcaldesa y el Presidente del Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro (IMAM), designarán un Consejo Consultivo, constituido por tres (2) profesionales de comprobados conocimientos y experiencia, en lo atinente a las distintas disciplinas que guarden relación con el desarrollo sustentable, cambio climático local, ambiental, participación ciudadana y gobernanza ambiental, cooperación internacional en las materias de interés del Instituto.

Este Consejo será convocado por el Presidente, cuando requiera de la asesoría técnica y especializada para la realización de los fines de este Instituto.

De cada reunión del Consejo Consultivo se levantará las respectivas actas e informes. El Presidente del Instituto previa autorización de la Junta Directiva y existencia de disponibilidad presupuestaria, podrá acordar el pago de dietas especiales sin carácter salarial para cada miembro del Consejo Consultivo, que realice asesorías técnicas y/o jurídicas.

Capítulo V

DEL EJERCICIO ECONÓMICO, DE LA CONTABILIDAD Y LOS ESTADOS FINANCIEROS

Ejercicio Fiscal

Artículo 27.- El ejercicio económico del Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro (IMAM), se iniciará el primero (01) de enero de cada año y terminará el treinta y uno (31) de diciembre del mismo año.

Sistema de Contabilidad

Artículo 28.- El Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro (IMAM), elaborará su sistema contabilidad y lo someterá a la aprobación de la Contraloría Municipal.

Solicitud de plazos

Artículo 29.- El Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro (IMAM) deberá presentar a solicitud de la Contraloría Municipal dentro de los plazos que ésta fije, los balances y demás estados financieros, así como cualquier información contable, financiera, administrativa y patrimonial, incluyendo la conciliación y análisis de cuentas.

Sección I

DEL CONTROL DE GESTIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL AMBIENTE DE MANEIRO (IMAM)

Del control fiscal externo

Artículo 30.- El Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro (IMAM), está sujeto al control externo por parte de la Contraloría Municipal y a las acciones que procuren evaluar su gestión financiera y administrativa, incluyendo las auditorías e inspecciones que fueren necesarias, así como las intervenciones, estudios e investigaciones que concurran a tal cometido; estas facultades se ejecutarán sin menoscabo al ejercicio de las atribuciones, que en este sentido, consagran las leyes y a la competencia que la Ley Nacional le otorga a la Contraloría de la República y demás entes de control.

Responsable del control interno

Artículo 31.- La Junta Directiva del Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro (IMAM) como máxima autoridad jerárquica del ente, es la responsable del control interno de la Institución, y a tal efecto le corresponde establecer, mantener y perfeccionar el mismo, y en general vigilar su efectivo funcionamiento, cumpliendo con las normas e instrucciones que le sean conferidos legal y/o reglamentariamente.

Parágrafo Único: La Junta Directiva deberá organizar y celebrar concurso para selección y designación del titular del órgano de Auditoría Interna del Instituto, previa obtención de disponibilidad presupuestaria. En tal razón, deberá satisfacer lo prescrito en el ordenamiento jurídico aplicable vigente. No obstante, mientras realiza dicho proceso, podrá solicitar el apoyo institucional de la Unidad de Auditoría Interna de la Alcaldía.

TÍTULO II

Capítulo I

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Mientras se crean, adecuan y ponen en funcionamiento la estructura administrativa y sistemas correspondientes, la Dirección de Servicios Públicos, continuará otorgando los respectivos permisos a que se refiere el numeral 18 del artículo 12 de la presente Ordenanza y cualesquiera otros vinculados con las atribuciones conferidas al Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro (IMAM), por un plazo máximo de noventa (90) días hábiles contados a partir de la publicación en Gaceta Municipal de la presente Ordenanza.

Segunda.-El Reglamento Interno sobre la Organización y Funcionamiento del Instituto, deberá ser aprobado en un lapso de ciento (120) días hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza.

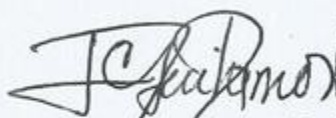
Tercera.- El personal, los bienes, equipos, materiales, instrumentos, en fin todo lo que hubiese correspondido a la Oficina de Poda de la Alcaldía del Municipio Maneiro, que fungía como oficina de ambiente, pasarán a formar parte de los bienes del Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro (IMAM), una vez entre en vigencia la presente Ordenanza, y se realicen los procedimientos de traspaso de bienes, contemplados en las leyes que regulan la materia.

Capítulo II

Disposición Final Única.

Única: La presente ordenanza entrará en vigencia, a partir del momento en que haya sido publicada su aprobación por el ilustre Concejo Municipal Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta, en la Gaceta Municipal.

Dado, Firmado y Sellado en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta. En Pampatar, a los Veintidós (22) días del mes de Mayo de 2019. Años 209° de la Independencia y 160° de la Federación.



Abg. Isabel Ávila
Presidente del Concejo Municipal



Abg. Andry Figueroa
Secretaria del Concejo Municipal